

ORD. CIRCULAR N°003/2024

ANT.: No hay

MAT.: Informa procedimiento horas extras para el personal del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa, establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Santiago, 13 de septiembre de 2024

DE: LUIS EMILIO ECHEVERRÍA DONAIRE
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

A: FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

Considerando el Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, estableciendo en su artículo 66 los aspectos relevantes en materia de horas extras, a continuación, se informa el procedimiento que regula la gestión del trabajo extraordinario el cual indican los aspectos relevantes a considerar en dicho proceso:

1. ANTECEDENTES GENERALES.

El presente documento tiene por finalidad entregar lineamientos para la programación y autorización de trabajos extraordinarios del personal del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa, en adelante "SLEP Santa Rosa".

2. VIGENCIA Y ALCANCE.

El alcance de este procedimiento es para el uso y aplicación del personal del Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa que realicen trabajos extraordinarios por instrucción del jefe superior de la institución, que sobrepasen su jornada ordinaria de trabajo, de noche o en días sábado, domingo y/o festivos, cuando hayan de cumplirse tareas impostergables que no puedan desarrollarse dentro de la jornada ordinaria de trabajo. Estos trabajos se compensarán con descansos complementarios. Si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aquellos



serán compensados con un recargo en las remuneraciones, de acuerdo con el presupuesto disponible.

Las jefaturas, son las encargadas de proveer la información requerida para proceder a la correspondiente programación y autorización de los trabajos extraordinarios, del personal a su cargo.

La programación de trabajos extraordinarios debe entenderse como una excepción y utilizarse de manera restrictiva, considerando que se deben promover políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, fomentando en la medida de lo posible, la compatibilidad entre las necesidades del servicio con las necesidades personales y familiares de los funcionarios.

3. MARCO NORMATIVO.

1. D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.
2. Ley N° 19.104, que reajusta remuneraciones de los trabajadores del sector público y dicta otras normas de carácter pecuniario.
3. Normativa, instructivos y orientaciones referentes a la materia.

4. DEFINICIONES.

Para la correcta comprensión y aplicación de este procedimiento es necesario considerar algunas definiciones relevantes:

Horas extraordinarias: Corresponde a los trabajos impostergables que se realizan a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábado, domingo y festivos, por disposición de la autoridad superior del servicio y en las condiciones previstas por la ley previa autorización del Jefe Superior del Servicio, a los servidores regidos por el D.F.L. N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en adelante "Decreto N° 29" o "Estatuto Administrativo" indistintamente, y al personal a honorarios con sujeción horaria (en caso de haberse estipulado en su convenio).

La citada norma señala que esos trabajos extraordinarios se compensarán con descanso complementario, y de no ser ello posible por razones de buen servicio, con un recargo en las remuneraciones.

- a) **Jornada ordinaria:** Corresponde a la jornada diurna de trabajo del personal con sujeción horaria, las que corresponden a cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas de lunes a viernes, no pudiendo exceder las nueve horas diarias de lunes a jueves, y de ocho horas los viernes.
- b) **Trabajo nocturno:** Se entenderá por trabajo nocturno el que se realiza entre las veintiuna horas de un día y las siete horas del día siguiente, así como también los sábado, domingo o festivos.
- c) **Descanso complementario:** Compensación que corresponde por la realización de trabajos extraordinarios realizados a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábado, domingo o festivos. El descanso complementario destinado a compensar los trabajos extraordinarios realizados a continuación de la jornada será igual al tiempo



trabajado más un aumento del veinticinco por ciento. Dada la naturaleza de los trabajos nocturnos, les corresponde una retribución especial más elevada que la prevista para los trabajos extraordinarios a continuación de la jornada, consistente en una compensación con descanso complementario según el tiempo trabajado más un aumento de un cincuenta por ciento.

- d) **Prescripción del descanso complementario (Vencimiento Horas a Compensar):** El plazo para impetrar el beneficio del descanso complementario es el contemplado en el artículo 161 del Estatuto Administrativo, esto es, de dos años contados desde la fecha en que se hizo exigible este derecho.
- e) **Prescripción del pago de horas extraordinarias:** El derecho a cobro de este beneficio prescribe en el **plazo de seis meses** contados desde la fecha en que se hizo exigible este derecho, conforme dispone el artículo 99 del Estatuto Administrativo.

5. PROGRAMACIÓN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO.

5.1. REQUISITOS

Los trabajos extraordinarios proceden y otorgan los derechos copulativos – compensación con descanso complementario o pago- cuando concurren tres requisitos copulativos esenciales:

- 1º. Que hayan de cumplirse tareas impostergables;
- 2º. Que exista orden del jefe superior del Servicio, previa programación por parte del jefe de Departamento o Unidad correspondiente.

En caso de aquellos funcionarios y funcionarias que dependen directamente de la dirección ejecutiva, como los jefes o jefas de departamentos o los segundos niveles jerárquicos, esta programación será coordinada con el jefe del Servicio.

- 3º. Que los trabajos respectivos se realicen a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábado, domingo o festivos.
- 4º. Que exista autorización de presupuesto para efectos del pago de las horas compensadas en las remuneraciones.



5.2. SOLICITUD

La programación de trabajo extraordinario sólo podrá ser realizada por la jefatura directa o quien le subrogue, y deberá ser solicitada enviando el **formulario N°1 denominado “programación de trabajo extraordinario”** vía memorándum o correo electrónico al Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas a más tardar el 25 del mes anterior a su realización, indicando las personas a las que se les programará trabajos extraordinarios, total de horas a realizar y señalar claramente las labores impostergables a desempeñar que hacen imprescindible su realización.

En el caso de solicitar que el trabajo extraordinario sea compensando con recargo en sus remuneraciones, esto deberá ser especificado en **formulario N°1 denominado “programación de trabajo extraordinario”**. En caso de omitir esta información, el trabajo extraordinario se compensará con descanso complementario.

Resulta útil mencionar que, si bien los trabajos extraordinarios deben principalmente compensarse con descansos complementarios, es posible por razones de buen servicio, compensarlos con un recargo en las remuneraciones, y a los siguientes puntos:

- a) Se podrán programar horas a la secretaria de dirección y de jefaturas, cuando éstos la requieran con un tope máximo de 20 horas mensuales diurnas; salvo situaciones que ameriten exceder el tope mensual de programación, las que serán evaluadas caso a caso.
- b) Se podrán programar horas a quienes se encuentren en escalafón administrativo y técnico, cuando se requieran con un tope máximo de 20 horas mensuales diurnas; salvo situaciones que ameriten exceder el tope mensual de programación, las que serán evaluadas caso a caso.
- c) Para el caso de los funcionarios que se encuentran en el **escalafón profesional**, los trabajos extraordinarios **sólo se compensarán con descanso complementario**. Sin embargo, por razones de buen servicio y previa autorización del Director del SLEP Santa Rosa, a dichos funcionarios se les podrán compensar los trabajos extraordinarios con un recargo en las remuneraciones.
- d) Para el caso de los servidores a honorarios con sujeción horaria de 44 horas, los trabajos extraordinarios sólo podrán ser compensados con descanso complementario; y no podrán exceder de 15 horas mensuales diurnas; salvo situaciones que ameriten exceder el tope mensual de programación, las que serán evaluadas caso a caso.
- e) El jefe superior del servicio o quien este designe, de forma excepcional podrá autorizar la programación de trabajo extraordinario a los jefes de Unidades, departamentos o áreas del SLEP, cuando hayan de cumplirse tareas impostergables que no pueden desarrollarse dentro de la jornada ordinaria de trabajo, los que sólo se compensarán con descanso complementario.

5.3. SITUACIONES EXCEPCIONALES.

En el caso de que la programación se realice solicitando una cantidad de horas extraordinarias superior a las señaladas en el punto anterior, será la jefatura requirente la encargada de solicitar la firma de la autorización al Jefe Superior del Servicio o a quien le subrogue, quien deberá firmar el documento de programación, el que luego debe ser remitido al Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas.



Sin perjuicio de lo anterior, se debe dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 19.104, en el sentido que el máximo de horas extraordinarias diurnas cuyo pago podrá autorizarse, será de cuarenta horas al mes.

De esta forma, el límite establecido por el artículo 9° de la precitada Ley, hace referencia al pago de las horas extraordinarias diurnas, lo que a contrario, implica que esa restricción no alcanza a las horas extraordinarias nocturnas ni a aquellas que se dispongan en días sábado, domingo o festivos, como tampoco a las que el servicio retribuya con descanso.

5.3 FORMALIZACIÓN.

Una vez cumplido el plazo de recepción del memorándum o correo electrónico, que autorizan el trabajo extraordinario realizado, la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas tiene un **plazo de 5 días hábiles** para remitir vía memorándum o correo electrónico al Departamento Jurídico, Transparencia y Protección de derechos de las y los estudiantes, los antecedentes necesarios para la formalización correspondiente.

6. AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO.

Al quinto día hábil del mes siguiente a la realización del trabajo extraordinario, la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas entregará las respectivas hojas del reloj control o del libro de asistencia del personal a los cuales se les planificó trabajo extraordinario, teniendo la jefatura correspondiente un **plazo de 3 días hábiles para enviar vía memorándum** o correo electrónico al referido Departamento con el **formulario N°2 denominado “Autorización de compensación de trabajo extraordinario” de autorización** y las hojas de asistencia firmados por quienes corresponda.

6.1. CONTABILIZACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS.

Debido a que las horas extraordinarias proceden a continuación de la jornada ordinaria de trabajo, éstas serán contabilizadas una vez se complete la jornada de nueve horas de lunes a jueves u ocho horas el viernes, siempre que la jornada se haya iniciado dentro del horario de flexibilidad vigente.

Para efectos de determinar el número de horas extraordinarias trabajadas durante el mes, se computarán todos los minutos trabajados en exceso por sobre la jornada ordinaria, los que sumados serán útiles para configurar las horas extraordinarias realizadas, toda vez que el total del tiempo que los funcionarios trabajan por sobre esa jornada, debe ser considerado para efectos de establecer la compensación según corresponda con descanso complementario o con recargo en sus remuneraciones.

El descanso complementario destinado a compensar los trabajos extraordinarios diurnos programados y que hayan sido realizados a continuación de la jornada ordinaria, serán igual al tiempo trabajado más un aumento del veinticinco por ciento. En el evento que se autorice la compensación con recargo a la remuneración, este también se realizará con un aumento del veinticinco por ciento del valor de la hora diaria de trabajo.¹



No será contabilizado como tiempo extraordinario:

- i. No se haya realizado marca de entrada y/o salida en el Reloj Control. Se exceptuará de esta condición aquellas justificaciones que hayan sido realizadas por asistir a reuniones debidamente autorizadas o producto de contingencias de tipo laboral, que impliquen que el personal, deba extender su jornada habitual de trabajo. En cualquier caso, deben estar debidamente justificadas por su jefatura.
- ii. Cuando se genere atraso (ingreso posterior al horario flexible) o reducción de jornada (salida anterior al cumplimiento de la jornada de trabajo).
- iii. Cuando se extienda la jornada con motivo de recuperar horas por permiso de docencia, comisión de estudios o por permiso interferido.

El uso del tiempo compensado podrá ser utilizado previa autorización directa de su Jefatura y una vez se encuentre el acto administrativo totalmente tramitado y las horas hayan sido cargadas en el sistema de personal CAS-CHILE S.A, una vez que se encuentre operativo.

EN NINGÚN CASO SE AUTORIZARÁ EL USO DE HORAS PARA COMPENSAR ATRASOS.

En el caso que proceda el pago de las horas extraordinarias, este se procesará una vez se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que lo autorice. Las características de este pago son:

- i. Tributable;
- ii. No imponible;
- iii. Deben autorizarse mediante actos administrativos exentos de toma de razón-
- iv. El máximo de horas extraordinarias diurnas cuyo pago podrá autorizarse, será de 40 horas por persona al mes.

7. FORMALIZACIÓN.

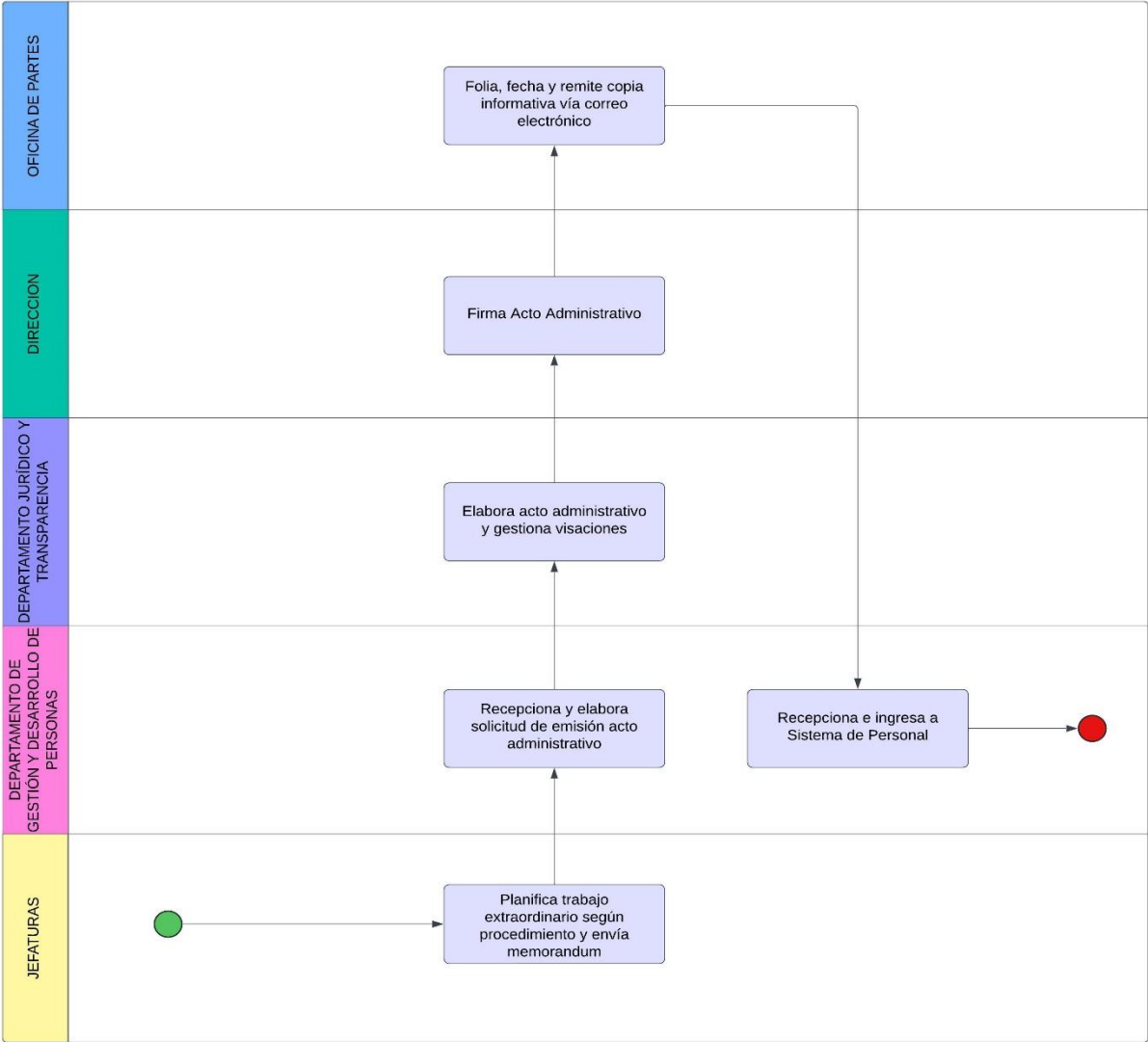
Una vez cumplido el plazo de recepción del memorándum o correo electrónico que autorizan el trabajo extraordinario realizado, la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas tiene un **plazo de 5 días hábiles** para remitir vía memorándum o correo electrónico al Departamento Jurídico, Transparencia y Protección de derechos de las y los estudiantes, los antecedentes necesarios para la formalización correspondiente.

8. CARGA DE HORAS EXTRAORDINARIAS.

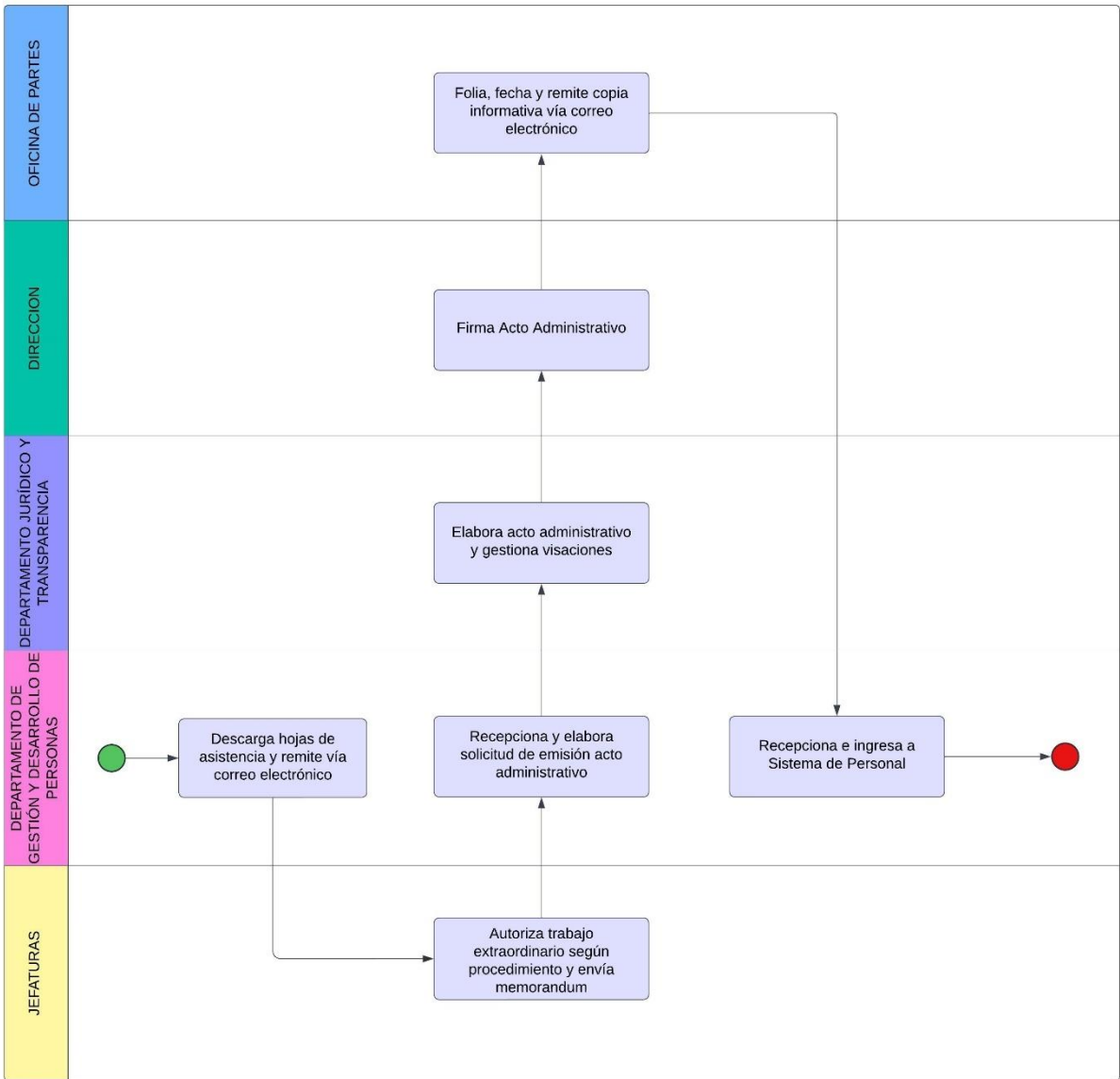
Una vez formalizado el acto administrativo que autoriza la compensación de horas extraordinarias, el Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas tiene un **plazo de 5 días hábiles** para ingresar en el sistema de personal y remuneraciones (CAS-CHILE S.A) la carga de las horas correspondientes, una vez operativo dicho sistema.

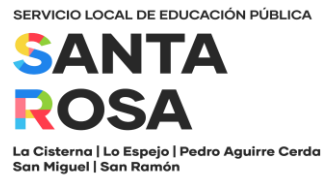


ANEXO N°1: Flujo programación de horas extraordinarias



ANEXO N°2: Flujo autorización de horas extraordinarias





ANEXO N°3: Formulario programación de trabajo extraordinario

[illegible]

ANEXO N°4: Formulario autorización de compensación de trabajo extraordinario



[illegible]

Sin otro particular, se despide atentamente.

LUIS EMILIO ECHEVERRÍA DONAIRE
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA

VCJ/JCI/MVG/rrc

Distribución

- Funcionarios y funcionarias SLEP Santa Rosa
- Gabinete SLEP Santa Rosa
- Unidad Gestión y Desarrollo de las Personas SLEP Santa Rosa
- Archivo

